

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3142/2531

พนักงานอัยการ จังหวัด พิจิตร
นางสาว อ้อย สุภาพันธ์

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 286

ป.วิ.อ. มาตรา 227

ความผิดฐานดำรงชีพอยู่จากรายได้ของหญิงซึ่งค้าประเวณีตาม ประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 286 นั้น เมื่อโจทก์กล่าวอ้างว่าจำเลยไม่มีปัจจัยอย่างอื่นอัน
ปรากฏสำหรับดำรงชีพหรือไม่มีปัจจัยอันเพียงพอสำหรับดำรงชีพ จำเลยให้การ
ปฏิเสธชั้นศาลโจทก์ต้องนำสืบให้ได้ความดังกล่าวให้สมฟ้องจึงจะลงโทษจำเลยได้.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 286, 91 พระ
ราชบัญญัติปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2503 มาตรา 8, 9

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา
286, 91 พระราชบัญญัติปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2503 มาตรา 9 ให้จำคุกไว้มี
กำหนด 7 ปี ฐานเป็นเจ้าของกิจการจำคุก 6 เดือนรวมโทษจำคุก 7 ปี 6 เดือน

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า '...สำหรับความผิดตามพระราชบัญญัติประมาการการค้าประเวณี พ.ศ. 2503 นั้น โจทก์ฟ้องกล่าวหาว่าจำเลยกระทำความผิดตามมาตรา 8, 9 ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำเลยฐานเป็นเจ้าของกิจการสถานการค้าประเวณีตามมาตรา 9 ซึ่งมีผลเท่ากับศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์สำหรับความผิดฐานจัดหาผู้กระทำการการค้าประเวณีตามมาตรา 8 โจทก์มิได้อุทธรณ์ ความผิดฐานจัดหาผู้กระทำการค้าประเวณีนี้จึงยุติ คงมีปัญหาคู่ในชั้นนี้เพียงว่า จำเลยกระทำความผิดฐานเป็นเจ้าของกิจการสถานการค้าประเวณี ตามพระราชบัญญัติประมาการการค้าประเวณี พ.ศ.

2503มาตรา 9 และฐานดำรงชีพอยู่จากรายได้ของหญิงซึ่งค้าประเวณีตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 286 หรือไม่ ศาลฎีกาเห็นว่า สำหรับความผิดฐานเป็นเจ้าของกิจการสถานการค้าประเวณี นั้น โจทก์คงมีแต่คำให้การรับสารภาพของจำเลยในชั้นจับกุมและชั้นสอบสวนตามบันทึกการจับกุมเอกสารหมาย จ.1 และบันทึกคำให้การเอกสารหมาย จ.3 เท่านั้นเป็นพยาน ส่วนถ้อยคำของนางสาวนกชัยบุญเรือง ทั้งในชั้นจับกุมจำเลยตามบันทึกเอกสารหมาย จ.2และในชั้นสอบสวนตามเอกสารหมาย จ.4 ต่างเป็นพยานบอกเล่ามีน้ำหนักน้อย ไม่พอฟังประกอบคำให้การรับสารภาพของจำเลยในชั้นสอบสวนและจับกุมซึ่งจำเลยนำสืบอ้างว่าเป็นการรับผิดแทนผู้อื่น พยานหลักฐานโจทก์จึงไม่เพียงพอที่จะฟังลงโทษจำเลยในความผิดฐานนี้ ส่วนความผิดฐานดำรงชีพจากรายได้ของหญิงซึ่งค้าประเวณี นั้น เห็นว่า โจทก์ฟ้องกล่าวอ้างว่าจำเลยกระทำความผิดโดยจำเลยไม่มีปัจจัยอย่างอื่นอันปรากฏสำหรับดำรงชีพหรือไม่มีปัจจัยอันเพียงพอสำหรับดำรงชีพโจทก์จึงต้องนำสืบให้ได้ความว่าจำเลยไม่มีปัจจัยอย่างอื่นอันปรากฏสำหรับดำรงชีพ หรือไม่มีปัจจัยอันพอเพียงสำหรับดำรงชีพด้วย เพื่อให้ข้อเท็จจริงฟังได้สมฟ้องจึงจะลงโทษจำเลยได้ คดีนี้โจทก์นำสืบข้อเท็จ

จริงได้ความจากร้อยตำรวจโทอุทิศ ไชยเจริญ ผู้จับกุม พันตำรวจตรีวิเชียร ภักดีโต ผู้สืบสวนและร้อยตำรวจโทสุเกษม ทองดี พนักงานสอบสวน เพียงว่าในขณะที่เข้าทำการจับกุมจำเลยนั้น จำเลยอยู่ในสถานการณ์คับขันโดยมิได้นำสืบถึงพฤติการณ์และข้อเท็จจริงดังกล่าวของจำเลยแต่อย่างใด ทั้งที่สถานที่ทำการจับกุมอยู่ห่างสถานี่ตำรวจประมาณ 500 เมตร นอกจากนี้นายบุญช่วย ดิษณภรณ์ พยานโจทก์อีกหนึ่งปาก ซึ่งมีบ้านอยู่ใกล้บ้านที่เกิดเหตุ ก็เบิกความไม่ยืนยันว่าจำเลยมีอาชือะไร ข้อเท็จจริงจึงรับฟังตามฟ้องไม่ได้ จำเลยให้การปฏิเสธฟ้องของโจทก์ และนำสืบว่าได้เข้าไปขายของในที่เกิดเหตุถูกจับกุมโดยมีเพื่อนเรียกให้รับผิดแทน ศาลฎีกาเห็นว่าแม้จำเลยจะให้การรับสารภาพต่อความผิดฐานนี้ทั้งในชั้นสอบสวนและจับกุม แต่โดยเหตุที่ล้าพังกำให้การรับสารภาพดังกล่าวยังไม่เพียงพอที่จะรับฟังว่าจำเลยดำรงชืพอยู่จากรายได้ของหญิงซึ่งค้าประเวณี จึงลงโทษจำเลยในความผิดฐานนี้ไม่ได้เช่นกัน...

พิพากษายืน.

(สุพจน์ นาถะพินธุ-วิศิษฐ์ ลิมานนท์-วีระชัย สุตรสุวรรณ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ